CAPITTAL TRANSACCIONES | NAVARRO TAX & LEGAL

La constitución de sociedades holding en operaciones de compraventa de empresa

El presente trabajo aborda - desde punto de vista normativo, régimen fiscal y la doctrina administrativa-la constitución de Sociedades Holding en el marco de una venta futura de la sociedad. En concreto, intenta solucionar la decisión del empresario en constituir una sociedad holding cuando esta próxima la venta de la empresa.

Análisis de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, el régimen FEAC y las resoluciones del TEAC de 2024-2025

Marzo 2026

www.capittal.es | www.nrro.es

Este documento tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento profesional. La aplicación de las medidas descritas requiere un análisis individualizado. Consulte siempre con un profesional cualificado.

CONTENIDO

01 El problema fiscal: tributación de la plusvalía en la venta de participaciones

02 Artículo 21 LIS: exención sobre rentas de transmisión de participaciones

03 Requisitos legales para la aplicación de la exención

04 El régimen FEAC: neutralidad fiscal en la aportación (arts. 76-89 LIS)

05 La cláusula anti-abuso: art. 89.2 LIS y art. 96.2 TRLIS

06 Doctrina del TEAC: resoluciones de abril-mayo 2024

07 Recurso de casación ante el TS: Auto de 12 de marzo de 2025

08 Riesgos y red flags: criterios de la AEAT en inspección

09 Plazos y timing: el horizonte temporal de 2 años

10 Sustancia económica y motivos económicos válidos

11 Costes, ITP/OS y exención por neutralidad

12 Ejemplo numérico: tributación con y sin holding

INTRODUCION

Por qué hemos preparado esta guía

Mi nombre es Samuel Navarro. Soy abogado con estudios superiores en economista, fundador de Capittal Transacciones —boutique de asesoramiento en fusiones y adquisiciones (M&A)— y de NRRO – Navarro Tax & Legal, despacho especializado en asesoría fiscal, contable, laboral y legal para empresas y grupos familiares, con más de 70 trabajadores.

A lo largo de mi trayectoria profesional, en los despachos más grande de España, he tenido el privilegio de acompañar a decenas de empresarios y familias en una de las decisiones más trascendentes de su vida profesional y personal: la venta de su empresa. Operaciones en el mercado medio, con valores de empresa que habitualmente oscilan entre los 2 y los 30 millones de euros, donde el impacto fiscal de una planificación inadecuada puede suponer la diferencia de cientos de miles —o millones— de euros.

En este contexto, la constitución de sociedades holding como paso previo a la compraventa es, posiblemente, la estructura más recurrente y, al mismo tiempo, la que genera mayor confusión. Confusión entre empresarios, entre asesores, e incluso en la propia doctrina administrativa.

Un panorama de desinformación

La realidad es que existe una enorme cantidad de información contradictoria sobre este tema. Publicaciones que presentan la holding como una solución fiscal sencilla y exenta de riesgos por parte de profesionales poco cualificados para este tipo de operaciones. Asesores que prometen ahorros fiscales sin advertir de los límites de la cláusula anti-abuso del artículo 89.2 LIS ni de la doctrina reciente del TEAC.

Esta desinformación provoca casos de empresarios que constituyen holdings pocos meses antes de una venta, sin sustancia económica, con escaso asesoramiento especializado, y que terminan enfrentándose a una inspección de la AEAT con regularizaciones millonarias.

El objetivo de esta guía

Hemos preparado este documento con un propósito claro: ofrecer un análisis técnico-legal riguroso, basado en la normativa vigente, la doctrina del TEAC y la jurisprudencia (escasa por el momento) del Tribunal Supremo. Es un documento de trabajo pensado para que empresarios, directivos y asesores puedan entender con precisión:

- Qué establece exactamente la ley *(artículos 21, 76 a 89 LIS),* con los textos literales de los preceptos clave.
- Cómo ha interpretado el TEAC la cláusula anti-abuso *en sus resoluciones de abril y mayo de 2024,* que han modulado significativamente el criterio anterior, y cuales han venido luego.
- Qué cuestiones de casación está examinando el Tribunal Supremo *en el Auto de 12 de marzo de 2025,* que podría cambiar a futuro.
- Cuáles son los riesgos reales, los plazos de referencia y los criterios que maneja la AEAT en las inspecciones de estas estructuras.

Desde Capittal Transacciones y Navarro Tax & Legal llevamos años acompañando a nuestros clientes en operaciones de compraventa de empresa, integrando el asesoramiento fiscal, legal y transaccional en cada fase del proceso. Esta guía refleja esa experiencia y el rigor que aplicamos en cada operación.

Esperamos que resulte útil como herramienta de consulta y como punto de partida para un análisis profesional individualizado.

Samuel Navarro
samuel@capittal.es

CAPÍTULO 01

El problema fiscal: tributación de la plusvalía en la venta de participaciones

Cuando una persona física residente fiscal en España transmite participaciones sociales, la plusvalía resultante se integra en la base imponible del ahorro del IRPF (art. 46 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF), tributando a los tipos progresivos establecidos en el art. 66.2 de dicha ley.

Escala del IRPF – Base del Ahorro (ejercicios 2025-2026)

Base liquidable del ahorro	Tipo aplicable
Hasta 6.000 €	19%
De 6.000,01 a 50.000 €	21%
De 50.000,01 a 200.000 €	23%
De 200.000,01 a 300.000 €	27%
Superior a 300.000 €	30%

En operaciones de compraventa de empresa de cierto tamaño (mid-market), donde las plusvalías habituales oscilan entre 2 y 20 millones de euros, el tipo efectivo se sitúa prácticamente en el 30%. Esto plantea la cuestión de si existe un mecanismo legal para diferir o mitigar esta tributación.

Debe señalarse que en la normativa española preve escasos mecanismos para rebajar el impuesto a pagar cuando se transmiten las participaciones. En ocasiones si la participación es anterior al año 1994, se podrán aplicar coeficientes de abatimiento, y si el transmitente tiene más de 65 años, podrá aplicar la reducción por constitución de una renta vitalicia, con un máximo de 240.000 euros.

Por lo tanto, para reducir la carga fiscal existen pocos mecanismos, pero el ordenamiento jurídico español si prevé la posibilidad del diferimiento de impuesto a través de las denominadas sociedades holdings. En efecto, lo único que conseguimos con la sociedad holding es diferir la tributación, nunca “pagar menos”.

El mecanismo legal: la aportación de participaciones a una sociedad holding

El diferimiento fiscal se articula a través de un proceso jurídico en dos fases que conviene entender con precisión.

Primera fase: la aportación no dineraria

El empresario, que hasta ahora es propietario directo de las participaciones de su empresa operativa (Sociedad A), las aporta como aportación no dineraria al capital de una nueva sociedad holding (Sociedad H), que pasa a ser la titular de dichas participaciones. A cambio, el empresario recibe participaciones de la holding equivalentes al valor aportado.

Desde el punto de vista mercantil, esta operación se formaliza mediante escritura pública ante notario, con un informe de valoración que justifica el valor de las participaciones aportadas (art. 67 LSC para SA, o el equivalente para SL con aportación no dineraria). La holding se constituye, o amplía capital si ya existía, por el valor de las participaciones recibidas.

El efecto económico es inmediato: el empresario deja de tener participaciones en la empresa operativa y pasa a tener participaciones en la holding, que a su vez tiene participaciones en la empresa operativa. La cadena de control se mantiene, pero se interpone un escalón societario.

Sin ningún mecanismo de diferimiento, esta aportación generaría una plusvalía gravable en el IRPF del empresario: la diferencia entre el valor de mercado de las participaciones aportadas y su coste de adquisición histórico. En nuestro ejemplo, si las participaciones tienen un valor de mercado de 8.000.000 € y un coste histórico de 50.000 €, el empresario tributaría en IRPF por 7.950.000 € de plusvalía en el ejercicio de la aportación, aunque no haya recibido liquidez alguna —solo participaciones de la holding.

Para evitarlo, el ordenamiento tributario español prevé el régimen fiscal especial de Fusiones, Escisiones, Aportaciones de Activos y Canje de Valores (FEAC), regulado en los artículos 76 a 89 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades. Bajo este régimen, la aportación queda en «neutralidad fiscal»: no se genera plusvalía imponible en el momento de la aportación. El coste fiscal histórico de las participaciones se traslada a la holding, y la plusvalía latente queda diferida hasta el momento en que la holding transmita efectivamente las participaciones.

Segunda fase: la venta desde la holding

Una vez que la holding es titular de las participaciones de la empresa operativa, cuando llega el momento de la venta, es la holding —y no el empresario directamente— quien transmite las participaciones al comprador. En ese momento, la holding obtiene una plusvalía. Pero si se cumplen los requisitos del artículo 21 LIS (participación ≥ 5%, tenencia ≥ 1 año, entidad sujeta a tributación efectiva), esa plusvalía queda exenta en sede del Impuesto sobre Sociedades. La tributación efectiva de la holding es cero (o un 1,25% sobre el precio si no se cumple la excepción del art. 21.11 LIS, véase Capítulo 2).

La combinación de ambos mecanismos —FEAC en la aportación, exención del art. 21 en la venta— produce el efecto de diferimiento total de la tributación personal. El dinero queda en la holding y solo tributará cuando el empresario lo extraiga a su patrimonio personal (mediante dividendos, reducción de capital u otros mecanismos).

En definitiva, la holding no elimina el impuesto: lo difiere y lo convierte en gestionable. El empresario pasa de una tributación forzosa e inmediata en el momento de la venta a una tributación planificada y dosificada en el tiempo, sobre fondos que mientras tanto pueden reinvertirse o seguir generando rendimiento dentro de la holding.

CAPÍTULO 02

Artículo 21 LIS: exención sobre rentas de transmisión de participaciones

Una vez hemos analizado la constitución de la Holding, corresponde tratar lo previsto en el artículo 21 de la LIS establece la exención de los dividendos y de las rentas positivas obtenidas en la transmisión de participaciones en entidades. Su finalidad es evitar la doble imposición societaria interna.

Artículo 21.1.a) LIS – Requisitos

> *«1. Estarán exentos los dividendos o participaciones en beneficios de entidades, cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que el porcentaje de participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad sea, al menos, del 5 por ciento o bien que el valor de adquisición de la participación sea superior a 20 millones de euros. La participación correspondiente se deberá poseer de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya o, en su defecto, se deberá mantener posteriormente durante el tiempo necesario para completar dicho plazo.»*

— Art. 21.1.a) Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades

Artículo 21.3 LIS – Exención en transmisión

> *«3. Estará exenta la renta positiva obtenida en la transmisión de la participación en una entidad, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo. [...] El requisito previsto en el párrafo a) del apartado 1 anterior deberá cumplirse el día en que se produzca la transmisión.»*

— Art. 21.3 Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades

Artículo 21.10 LIS – La reducción del 5%

Desde el 1 de enero de 2021 (Ley 11/2020, de PGE 2021), las rentas exentas se reducen en un 5% en concepto de gastos de gestión de la participación. La exención efectiva es, por tanto, del 95%.

CAPÍTULO 03

Requisitos legales para la aplicación de la exención

La aplicación efectiva de la exención del art. 21 LIS en el contexto de una holding pre-venta exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Requisito	Referencia legal	Detalle
Participación ≥ 5%	Art. 21.1.a) LIS	Del capital o fondos propios de la participada. Directa o indirecta. Alternativa: valor de adquisición > 20M €.
Tenencia ≥ 1 año	Art. 21.1.a) LIS	Posesión ininterrumpida durante el año anterior a la transmisión. Plazo mínimo legal. Véase Cap. 9 sobre el horizonte práctico de 2 años.
Entidad sujeta a IS	Art. 21.1.b) LIS	La participada debe estar sujeta y no exenta a un impuesto de características análogas al IS, con tipo nominal ≥ 10%.
No paraíso fiscal	Art. 21.1.b) LIS	La participada no puede residir en una jurisdicción no cooperativa (DA 1ª Ley 36/2006).
Motivo económico válido	Art. 89.2 LIS / Art. 15 LIS	La operación de reestructuración debe responder a motivos económicos válidos, no exclusivamente fiscales.
No sociedad patrimonial	Art. 5.2 LIS / Art. 21.10-11 LIS	Cuando una holding se considera patrimonial, la excepción del 21.11 no es válida y la exención solo alcanza el 95%.

Nota crítica sobre el plazo de tenencia

El art. 21.1.a) LIS establece un plazo mínimo legal de 1 año. Sin embargo, cuando la aportación de participaciones a la holding se acoge al régimen FEAC (arts. 76-89 LIS), la AEAT y el TEAC utilizan un horizonte temporal de referencia de 2 años para valorar la existencia de motivos económicos válidos. Transmitir antes de los 24 meses incrementa significativamente el riesgo de cuestionamiento por la cláusula anti-abuso del art. 89.2 LIS.

CAPÍTULO 04

El régimen FEAC: neutralidad fiscal en la aportación

La aportación de participaciones por una persona física a una sociedad holding constituye, desde el punto de vista fiscal, una aportación no dineraria que genera una plusvalía en el IRPF del aportante. Para diferir esta tributación, el ordenamiento prevé el régimen fiscal especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores (FEAC), regulado en el Capítulo VII del Título VII de la LIS.

Artículo 76.5 LIS – Definición de canje de valores

> *«Tendrá la consideración de canje de valores representativos del capital social la operación por la cual una entidad adquiere una participación en el capital social de otra que le permita obtener la mayoría de los derechos de voto en ella, o, si ya dispone de dicha mayoría, adquirir una mayor participación, mediante la atribución a los socios, a cambio de sus valores, de otros representativos del capital social de la primera entidad y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10 por ciento del valor nominal o, a falta de valor nominal, de un valor equivalente al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad.»*

— Art. 76.5 Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades

Artículo 80.1 LIS – Régimen fiscal del canje

> *«No se integrarán en la base imponible de este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, las rentas que se pongan de manifiesto con ocasión del canje de valores [...].»*

— Art. 80.1 Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades

Efectos prácticos del FEAC en la aportación a holding

Concepto	Efecto
Tributación en el momento de la aportación	Diferida. No se genera plusvalía en el IRPF del aportante.
Valor fiscal de las participaciones en la holding	Se traslada el coste histórico del aportante .
Plusvalía latente	Se traslada a la holding. Cuando la holding venda, podrá aplicar la exención del art. 21 LIS.
ITP/OS	Operación exenta por art. 45.I.B.10 TRLITP (RDL 1/1993).
Comunicación a la AEAT	Obligatoria en la declaración del IS. No es autorización previa.

Diferimiento ≠ exención

El régimen FEAC difiere la tributación en el momento de la aportación. La exención definitiva se produce cuando la holding transmite las participaciones y aplica el art. 21 LIS. Es la combinación de ambos mecanismos (FEAC + art. 21 LIS) lo que produce el efecto fiscal buscado.

CAPÍTULO 05

La cláusula anti-abuso: art. 89.2 LIS y art. 96.2 TRLIS

La aplicación del régimen FEAC está condicionada a que la operación no tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. La cláusula anti-abuso es, en la práctica, el principal riesgo jurídico de toda estructura de holding pre-venta.

Artículo 89.2 LIS (redacción vigente desde 2015)

> *«No se aplicará el régimen establecido en el presente capítulo cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal. Las actuaciones de comprobación de la Administración tributaria que determinen la inaplicación total o parcial del régimen fiscal especial por aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, eliminarán exclusivamente los efectos de la ventaja fiscal.»*

— Art. 89.2 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades

Artículo 96.2 TRLIS (redacción anterior, vigente hasta 2014)

> *«No se aplicará el régimen establecido en el presente capítulo cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal.»*

— Art. 96.2 Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (TRLIS)

Diferencia clave entre ambas redacciones

La novedad del art. 89.2 LIS respecto al art. 96.2 TRLIS es el segundo párrafo, que introduce expresamente la posibilidad de inaplicación parcial del régimen y la obligación de eliminar «exclusivamente los efectos de la ventaja fiscal».

Aspecto	Art. 96.2 TRLIS (hasta 2014)	Art. 89.2 LIS (desde 2015)
Inaplicación del régimen	Total (no prevista inaplicación parcial)	Total o parcial (expresamente prevista)
Alcance de la regularización	Sin límite expreso	Debe eliminar «exclusivamente los efectos de la ventaja fiscal»
Posición del TEAC	No cabe inaplicación parcial (Res. 27/05/2024, RG 06513/2022)	Regularización modulada y proporcional (Res. 22/04/2024, RG 06448/2022)
Posición de la AN	Coincide con el TEAC (SAN 13/04/2022, ECLI:ES:AN:2022:2583)	Pendiente de pronunciamientos
Posición del TS	Pendiente (recurso 6518/2023)	STS 9/03/2017: «nada impide la inaplicación parcial»

Esta diferencia es relevante porque las operaciones realizadas antes de 2015 se rigen por el TRLIS, donde la posición del TEAC es que la inaplicación es total. Para operaciones desde 2015, la LIS permite expresamente la regularización parcial y proporcional.

CAPÍTULO 06

Doctrina del TEAC: resoluciones de abril-mayo 2024

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) dictó cuatro resoluciones entre abril y mayo de 2024 que constituyen la doctrina administrativa más reciente y relevante sobre la regularización de aportaciones a holdings familiares acogidas al régimen FEAC.

Resoluciones

Referencia	Fecha	Contenido principal
RG 06448/2022	22 de abril de 2024	Criterio general de regularización modulada bajo art. 89.2 LIS
RG 06452/2022	22 de abril de 2024	Regularización debe eliminar exclusivamente los efectos de la ventaja fiscal
RG 06513/2022	27 de mayo de 2024	Bajo TRLIS: no cabe inaplicación parcial del régimen
RG 06550/2022	27 de mayo de 2024	Criterio sobre materialización progresiva de la ventaja fiscal

Doctrina establecida (operaciones bajo LIS, desde 2015)

1. La regularización no puede ser total

La Administración no puede negar íntegramente el régimen FEAC. Debe identificar qué ventaja fiscal concreta es abusiva y regularizar únicamente esa ventaja, respetando los efectos legítimos de la operación.

2. La regularización debe ser progresiva

El TEAC establece que la regularización debe realizarse «a medida que se vaya materializando la ventaja fiscal obtenida por el contribuyente». Con carácter general, esto significa a medida que se produzca el reparto de dividendos de la entidad cuyas participaciones se aportaron a la holding, no de forma anticipada.

3. La expectativa de rentabilidad futura NO es abusiva

El TEAC ha confirmado que constituir una holding para beneficiarse de la exención del art. 21 LIS en futuras transmisiones de participaciones no constituye, por sí solo, un motivo abusivo. La planificación fiscal legítima —incluyendo posicionarse para que futuras plusvalías queden exentas— es un motivo económico válido.

Doctrina establecida (operaciones bajo TRLIS, hasta 2014)

Para operaciones acogidas al régimen FEAC bajo el TRLIS (anterior a la LIS), el TEAC llega a la conclusión contraria:

> *«En los casos en que resulte aplicable ratione temporis el TRLIS, la determinación de que la operación cuyo acogimiento al régimen especial FEAC se pretende tenía como principal objetivo o como uno de los principales objetivos el fraude o la evasión fiscal, conlleva la inaplicación total del régimen.»*

— Resolución TEAC de 27 de mayo de 2024, RG 06513/2022

Esta divergencia entre TRLIS y LIS es precisamente la cuestión que el Tribunal Supremo ha admitido a casación (véase Cap. 7).

6.3 Evolución doctrinal posterior: resoluciones TEAC de noviembre–diciembre 2024 y junio 2025

Desde las cuatro resoluciones de abril–mayo 2024 el TEAC ha dictado cinco resoluciones adicionales que consolidan, matizan y en un caso corrigen la doctrina anterior. Su lectura conjunta es imprescindible para cualquier operación vigente.

Resolución de 19 de noviembre de 2024 — RG 8869/2021: Primera resolución que aborda los ajustes en el valor de adquisición de las participaciones de la holding tras la inaplicación parcial del FEAC. Estableció que, con la inaplicación parcial del régimen, el valor por el que ya tributó el socio se incorpora al valor de adquisición de la holding. Este criterio sería expresamente corregido en junio de 2025 (véase infra).

Resoluciones de 12 de diciembre de 2024 — RG 5937/2024 y RG 6543/2024: Son resoluciones de ejecución que resuelven los recursos contra los acuerdos de la AEAT derivados de las resoluciones de abril 2024. Introducen el criterio FIFO (*first in, first out*): la ganancia patrimonial máxima susceptible de regularización coincide con las reservas y beneficios distribuibles generados con anterioridad a la aportación, entendiéndose que el beneficio repartido es, en primer lugar, el correspondiente a dichas reservas previas, conforme a una interpretación finalista del artículo 89.2 LIS.

Resoluciones de 24 de junio de 2025 — RG 5240/2022 y RG 5242/2022. Las más recientes. Tres novedades doctrinales de primer orden:

a) Los beneficios futuros no son abusivos. El TEAC establece que no puede considerarse abusiva la colocación bajo la holding de los futuros beneficios que genere el negocio aportado, cuando no existan activos con plusvalías tácitas de inmediata y previsible realización en el momento de la aportación.
b) Distinción entre preparación y consumación del abuso. El abuso quedó preparado con la aportación no dineraria y se consumó en el momento de obtener la disponibilidad indirecta de los dividendos procedentes de reservas generadas durante el período de tenencia directa por la persona física.
c) Corrección del criterio de noviembre de 2024 sobre el valor de adquisición. El TEAC rectifica expresamente la RG 8869/2021 y concluye que no resulta necesario incrementar el valor de adquisición fiscal de las participaciones que la holding tiene en la operativa, puesto que tal incremento generaría una desimposición futura en una eventual transmisión por la holding.
Advertencia sobre prescripción

El criterio FIFO tiene una consecuencia procedimental de gran alcance: si cualquier reparto posterior a la aportación se imputa preferentemente a reservas preexistentes, el dies a quo del plazo de prescripción no empieza a correr hasta que se produzca ese reparto — con independencia de cuándo se realizó la aportación. En la práctica, mientras queden reservas pre-aportación sin distribuir, la AEAT conservaría teóricamente la posibilidad de iniciar actuaciones sobre la operación originaria, lo que varios autores consideran incompatible con el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 CE.

Referencia	Fecha	Novedad principal
RG 06448/2022	22/04/2024	Regularización modulada — art. 89.2 LIS
RG 06452/2022	22/04/2024	Eliminar exclusivamente los efectos de la ventaja fiscal
RG 06513/2022	27/05/2024	TRLIS: inaplicación total
RG 06550/2022	27/05/2024	Materialización progresiva
RG 8869/2021	19/11/2024	Ajuste valor adquisición holding *(corregido)*
RG 5937/2024	12/12/2024	Criterio FIFO — imputación de dividendos
RG 6543/2024	12/12/2024	Resolución de ejecución; confirma FIFO
RG 5240/2022	24/06/2025	Beneficios futuros no abusivos; corrige ajuste valor
RG 5242/2022	24/06/2025	Ídem — segundo cónyuge del mismo supuesto

6.4 Doctrina de la DGT: consultas vinculantes relevantes para holdings pre-venta

En este apartado corresponde abordar, la doctrina administrativa de la DGT tiene, en la práctica, una relevancia operativa mayor que la del TEAC para el asesor que actúa antes de ejecutar la operación: las consultas vinculantes son el único mecanismo que permite al contribuyente obtener —con las limitaciones que se exponen a continuación— un criterio previo de la Administración con efecto vinculante para los órganos de aplicación de los tributos.

CV 2214-23, de 27 de julio de 2023 — El punto de inflexión: Esta consulta constituye el hito doctrinal más relevante de la DGT en la materia. La Dirección General estableció dos ideas nucleares: (i) los motivos económicos válidos (*MEV*) no son un requisito *sine qua non* para la aplicación del régimen FEAC, sino que su ausencia opera como presunción de posible fraude o evasión, no como prueba plena; y (ii) la ventaja fiscal prohibida por el artículo 89.2 LIS es distinta del propio diferimiento inherente al régimen, de modo que el diferimiento en sí mismo nunca puede ser objeto de regularización.

Las resoluciones del TEAC de abril–mayo 2024 rechazaron frontalmente esta segunda posición. El TEAC estableció con carácter vinculante para toda la Administración que la ventaja fiscal a eliminar *puede ser también el propio diferimiento*, apartándose del criterio de la DGT. El contribuyente se encuentra así ante dos órganos administrativos con criterios contradictorios sobre la misma cuestión, siendo la doctrina TEAC jerárquicamente prevalente en vía de aplicación.

CV 0019-2025, de 9 de enero de 2025 — Confirmación de la posición DGT: La DGT reitera en enero de 2025 su posición de que la ausencia de MEV opera como presunción de fraude, no como exclusión automática del régimen. Mantiene como respaldo jurisprudencial la STS de 23 de noviembre de 2016 (rec. 2508/2016) frente al automatismo de la cláusula anti-abuso, aunque sin resolver el conflicto de fondo con la doctrina TEAC vigente.

CV 0223-2025, de 26 de febrero de 2025 — Planificación sucesoria como MEV válido: La consulta más favorable para el contribuyente publicada en 2025. La DGT reconoce expresamente que la planificación sucesoria puede constituir un motivo económico válido suficiente para sustentar la aplicación del régimen FEAC, siempre que no sea un instrumento para obtener una ventaja fiscal espuria. Los elementos que la DGT valida en este supuesto incluyen: la simplificación de la transmisión generacional, la prevención de conflictos entre herederos con relación inexistente o deteriorada, y la necesidad de separar ramas familiares con intereses divergentes.

Cuadro comparativo DGT vs. TEAC — Estado en 2025

Cuestión	DGT	TEAC
¿MEV son requisito para aplicar FEAC?	No. Su ausencia es presunción, no prueba plena	Coincide
¿El diferimiento es ventaja fiscal regularizable?	No (CV 2214-23)	Sí, si hay abuso (Res. abril 2024)
¿Planificación sucesoria como MEV?	Sí (CV 0223-25)	Sin pronunciamiento directo
¿Pueden pedirse consultas sobre MEV?	La DGT las esquiva — deriva a Inspección	Irrelevante (vía revisora)
¿Quién determina si hay abuso?	Los órganos de Inspección, caso a caso	El TEAC en vía revisora

CAPÍTULO 07

Recurso de casación ante el TS: Auto de 12 de marzo de 2025

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación (recurso 6518/2023) preparado frente a la Sentencia de la Audiencia Nacional de 13 de abril de 2022 (ECLI:ES:AN:2022:2583), complementada por el Auto de 7 de marzo de 2023 (ECLI:ES:AN:2023:2463AA).

Cuestiones con interés casacional objetivo

El Auto del TS de 12 de marzo de 2025 (ECLI:ES:TS:2025:2692A) identifica tres cuestiones con interés casacional:

Primera cuestión: proporcionalidad implícita en el TRLIS

> *«Determinar si en la cláusula antiabuso del art. 96.2 TRLIS está implícito un principio de proporcionalidad que permita, una vez constatado que no concurren los requisitos necesarios para la aplicación del régimen especial establecido en el Capítulo VIII del Título VII del TRLIS, aplicar el régimen general del impuesto sobre sociedades pero con modulaciones, considerando que las ganancias patrimoniales derivadas de la aportación no dineraria realizada en la constitución de esa sociedad deban someterse a tributación por el concepto de IRPF gozando del beneficio de diferimiento que aquel régimen fiscal especial de diferimiento de Fusiones, Escisiones, Aportaciones y Canje de Valores prevé.»*

— Auto del TS de 12 de marzo de 2025, recurso 6518/2023

Segunda cuestión: alcance de la regularización

> *«Para el caso de responder en sentido afirmativo a la primera cuestión, aclarar si el principio de proporcionalidad que delimita la cláusula antiabuso del art. 96.2 TRLIS exige que, una vez constatada la no concurrencia de los requisitos necesarios para la aplicación del régimen especial, la regularización de la Administración puede consistir en rechazar el beneficio del diferimiento haciendo tributar al contribuyente por las plusvalías latentes derivadas de la operación.»*

— Auto del TS de 12 de marzo de 2025, recurso 6518/2023

Tercera cuestión: exención por doble imposición como ventaja fiscal

> *«En caso de responder en sentido afirmativo a la segunda cuestión, determinar si la exención prevista en el art. 21 TRLIS para evitar la doble imposición sobre dividendos puede considerarse una ventaja fiscal.»*

— Auto del TS de 12 de marzo de 2025, recurso 6518/2023

Precedentes relevantes

Resolución	Fecha	Relevancia
STS recurso 897/2016	9 de marzo de 2017	«Nada impide, efectivamente, la inaplicación parcial del repetido régimen especial, ni en la letra ni en el espíritu de la Directiva [90/434/CEE].»
STSJCV recurso 557/2021	20 de julio de 2022	Pronunciamiento favorable al contribuyente: la exención por doble imposición no debe considerarse ventaja fiscal a efectos de la cláusula FEAC.
SAN ECLI:ES:AN:2022:2583	13 de abril de 2022	Rechaza la vulneración del principio de proporcionalidad y del art. 11 Directiva 90/434/CEE. Coincide con el TEAC.

La STS de 9 de marzo de 2017 es especialmente relevante porque sugiere que el principio de proporcionalidad ya estaba implícito en el TRLIS, lo que contradice la posición actual del TEAC y de la AN. El pronunciamiento del TS en el recurso 6518/2023 será determinante para resolver esta cuestión.

CAPÍTULO 08

Riesgos y red flags: criterios de la AEAT en inspección

La constitución de una holding pre-venta es una operación legítima siempre que se realice correctamente. No obstante, la AEAT ha intensificado las actuaciones de comprobación sobre estas estructuras. A continuación, se detallan los indicadores de riesgo que la Administración utiliza habitualmente.

Cláusula general anti-abuso (art. 15 LIS)

Además de la cláusula específica del FEAC (art. 89.2 LIS), la Administración dispone de la cláusula general anti-abuso del art. 15 LIS, que permite recalificar operaciones que, siendo formalmente lícitas, carecen de motivo económico válido más allá del ahorro fiscal.

Red flags en las actuaciones de comprobación

Indicador de riesgo	Descripción	Criterio de la Administración
Proximidad temporal	Constitución de la holding y venta en un plazo inferior a 2 años	Indica que la única motivación es fiscal. El horizonte de referencia es de 24 meses.
Ausencia de sustancia	Holding sin actividad, sin contabilidad, sin actas, sin cuenta bancaria	La falta de sustancia económica es el primer indicador de holding instrumental.
Falta de motivo económico documentado	No existe documentación contemporánea que justifique la operación	La carga de la prueba del motivo económico válido corresponde al contribuyente.
Mandato M&A previo	El mandato de venta es anterior a la constitución de la holding	Evidencia de que la venta estaba decidida antes de constituir la holding.
Negociaciones previas	Existencia de contactos con compradores antes de la aportación	Correos, reuniones o términos indicativos previos a la holding.
Reparto de dividendos inmediato	Distribución de dividendos de la participada poco después de la aportación	El TEAC considera que la ventaja fiscal se materializa con el reparto de dividendos.

Elementos que la AEAT verifica en una inspección

1. Sustancia económica

Medios materiales y humanos. Oficina, contabilidad, actas de juntas, actividad de gestión real. No basta un domicilio fiscal compartido con el despacho del asesor.

2. Cronología de la operación

Fecha de constitución de la holding, fecha de la aportación, fecha de inicio de las conversaciones de venta, fecha de firma del mandato M&A, fecha de cierre.

3. Documentación del motivo económico

Actas del consejo/junta con la decisión de constituir la holding y sus motivos. Informes de asesoramiento. Planes de negocio. La documentación debe ser contemporánea, no creada a posteriori.

4. Coherencia del conjunto

¿La holding ejerce realmente la gestión de las participaciones? ¿Hay decisiones de inversión? ¿Se celebran juntas? ¿La operación tiene sentido empresarial más allá del ahorro fiscal?

CAPÍTULO 09

Plazos y timing: el horizonte temporal de 2 años

El plazo de tenencia es el factor más crítico de toda la operación. Debe distinguirse entre el plazo mínimo legal (art. 21 LIS) y el horizonte temporal práctico cuando se aplica el régimen FEAC.

Dos plazos distintos

Concepto	Plazo	Fundamento
Mínimo legal	12 meses	Art. 21.1.a) LIS: tenencia ininterrumpida durante el año anterior a la transmisión.
Horizonte práctico (FEAC)	24 meses	Doctrina TEAC/AEAT: horizonte de referencia para valorar motivos económicos válidos cuando la aportación se acoge al FEAC.

Cronograma recomendado

Fase	Plazo	Detalle
Decisión y asesoramiento	Mes 0-2	Análisis de estructura actual, valoración preliminar, diseño de la holding
Constitución de la holding	Mes 3	Escritura notarial, aportación no dineraria, inscripción RM
Período de tenencia y actividad	Mes 3-24	Actividad real de la holding: contabilidad, juntas, gestión activa de participaciones. Mínimo 12 meses (legal); recomendable 24 meses (FEAC).
Inicio del proceso M&A	Mes 24+	Mandato al asesor M&A, preparación del Information Memorandum. No antes de cumplir el horizonte de 24 meses.
Proceso de venta	Mes 26-36	Búsqueda de compradores, due diligence, negociación, cierre

Riesgo: mandato M&A previo a los 24 meses

Si la holding se constituye y se firma un mandato de venta antes de transcurrir 24 meses, la AEAT puede considerar que la operación carecía de motivos económicos válidos y que la única finalidad era obtener la exención del art. 21 LIS. El mandato de venta debe ser posterior al horizonte de 24 meses.

CAPÍTULO 10

Sustancia y motivos económicos válidos

La doctrina de la DGT, del TEAC y de los tribunales exige que la holding tenga sustancia económica real y que la operación de reestructuración responda a motivos económicos válidos. La falta de sustancia es el principal vector de impugnación.

Elementos mínimos de sustancia económica

Elemento	Requisito	Observaciones
Objeto social	Gestión, administración y tenencia de participaciones	Debe ser coherente y específico, no genérico.
Domicilio social	Real y efectivo	Puede ser despacho profesional o centro de negocios. No puede ser puramente nominal.
Órgano de administración	Activo y documentado	Actas periódicas, decisiones documentadas, supervisión de la participada.
Contabilidad	Propia y separada	Libros contables, depósito de cuentas anuales, declaraciones fiscales.
Cuenta bancaria	Propia a nombre de la holding	Todos los flujos (dividendos, gastos, precio de venta) por esta cuenta.
Actividad de gestión	Demostrable	Supervisión de la empresa participada, análisis financiero, política de dividendos.

Motivos económicos válidos aceptados por la doctrina y la jurisprudencia

1. Gestión centralizada de participaciones

Especialmente cuando el contribuyente tiene o planea tener participaciones en más de una sociedad.

2. Planificación sucesoria

Facilitar la transmisión generacional del patrimonio empresarial.

3. Protección patrimonial

Separación del patrimonio empresarial del personal para limitar riesgos.

4. Reinversión y diversificación

Utilización de la holding como vehículo para reinvertir en nuevos proyectos.

El TEAC ha confirmado (resoluciones de 2024) que la expectativa de obtener la exención del art. 21 LIS en futuras transmisiones no constituye, por sí sola, un motivo abusivo, siempre que concurra al menos otro motivo económico válido.

CAPÍTULO 11

Costes, ITP/OS y exención por neutralidad

Costes de constitución

Concepto	Coste orientativo
Notaría (escritura de constitución)	600 – 1.500 €
Registro Mercantil	200 – 500 €
Asesoramiento fiscal/legal	3.000 – 8.000 €
Informe de valoración (recomendado)	2.000 – 10.000 €
Costes anuales de mantenimiento	1.500 – 3.000 €/año

ITP/OS: exención por neutralidad fiscal

La constitución de sociedad con aportación no dineraria tributa ordinariamente por la modalidad de Operaciones Societarias del ITP al 1% sobre el capital social.

Sin embargo, las operaciones acogidas al régimen FEAC están exentas:

> *«Estarán exentas [...] las operaciones societarias a que se refieren el [...] Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.»*

— Art. 45.I.B.10 del Texto Refundido del ITP y AJD (Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre)

Si la aportación se acoge correctamente al régimen FEAC, la constitución de la holding está exenta de ITP/OS.

CAPÍTULO 12

Ejemplo numérico: tributación con y sin holding

A efectos ilustrativos, se presenta un ejemplo numérico comparativo para una empresa con un Equity Value de 8.000.000 € y un coste de adquisición de las participaciones de 50.000 €.

Escenario A: transmisión directa (persona física → comprador)

Concepto	Importe
Precio de venta (Equity Value)	8.000.000 €
Coste de adquisición	50.000 €
Plusvalía (base del ahorro IRPF)	7.950.000 €
IRPF Base del Ahorro (tipo efectivo ~29,8%)	2.369.100 €
Neto disponible para el transmitente	5.630.900 €

Escenario B: transmisión a través de holding (holding → comprador)

Concepto	Importe
Precio de venta (Equity Value)	8.000.000 €
Coste de adquisición (trasladado a la holding vía FEAC)	50.000 €
Plusvalía en sede de la holding	7.950.000 €
IS en la holding (art. 21 LIS – exención 100%)*	0 €
Costes de constitución y mantenimiento (2 años)	~20.000 €
Neto disponible en la holding	7.980.000 €

** Asumiendo que la holding cumple la excepción del art. 21.11 LIS. Si no la cumple, exención del 95% e IS de 62.500 €.*

Diferencial fiscal

	Escenario A (directo)	Escenario B (holding)
Tributación inmediata	2.369.100 € (IRPF)	0 € (IS holding, exención art. 21)
Neto disponible	5.630.900 € (persona física)	7.980.000 € (en la holding)

Diferencial		2.349.100 € a favor

Los fondos quedan en sede de la holding

El importe queda disponible en la holding, no en el patrimonio personal del socio. Para extraer fondos, el socio deberá distribuir dividendos (tributación al 19-30% en IRPF base del ahorro) o utilizar otros mecanismos fiscalmente eficientes (reinversión, reducción de capital con devolución de aportaciones, etc.). La ventaja radica en la posibilidad de diferir, planificar y dosificar la tributación personal.

CAPÍTULO 13

El holding tras la venta: actividad económica, riesgo patrimonial y opciones de reinversión

Hasta aquí el análisis se ha centrado en la fase previa a la transmisión: cómo estructurar la holding, cumplir los requisitos del artículo 21 LIS y evitar la cláusula anti-abuso del artículo 89.2 LIS. Sin embargo, cerrada la venta, la holding dispone del precio — en el ejemplo del Capítulo 12, 7.980.000 € en sede societaria — y el empresario se enfrenta a una segunda decisión fiscal de igual o mayor trascendencia: qué hace la holding con ese dinero.

Esta decisión no es neutral. La calificación de la holding como entidad patrimonial o como entidad con actividad económica real determinará su tratamiento fiscal futuro y, en particular, la posibilidad de seguir aplicando la exención del artículo 21 LIS sobre los rendimientos que genere ese patrimonio. Además, de que los órganos de la AEAT en caso de no efectuar actividades económicas a futuro podrían considerar que no resultan de aplicación las ventajas económicas de la operación, en este caso el ahorro en la transmisión.

El riesgo principal: calificación como entidad patrimonial

El artículo 5.2 de la LIS define la entidad patrimonial como aquella en la que más del 50% del activo esté constituido por valores o no esté afecto a una actividad económica. A efectos de este cómputo, el efectivo y los equivalentes de efectivo, los activos financieros y los valores mobiliarios no afectos a una explotación económica se consideran activos no productivos.

Una holding que, tras cobrar el precio de venta, mantiene el importe íntegro en cuenta corriente o en fondos de inversión sin desarrollar ninguna actividad de gestión empresarial activa superará con casi total seguridad ese umbral del 50%, quedando calificada como patrimonial.

Las consecuencias son importantes:

Primera, la excepción del artículo 21.11 LIS — que permite la exención del 100% en lugar del 95% general — deja de aplicar, ya que uno de sus requisitos es precisamente que la entidad no sea patrimonial. Cualquier dividendo o plusvalía futura solo estará exenta al 95%.

Segunda, si la holding es patrimonial en el momento de transmitir sus propias participaciones, los socios personas físicas perderán acceso a determinados beneficios del Impuesto sobre el Patrimonio

y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones vinculados al régimen de empresa familiar (art. 4.Ocho.Dos LIP).

Tercera, la AEAT puede utilizar la calificación patrimonial como argumento adicional en una eventual inspección del FEAC previo, aunque este efecto es indirecto y depende del caso concreto.

La exigencia de actividad económica real

Para evitar la calificación patrimonial, la holding debe desarrollar una actividad económica genuina y documentada. La jurisprudencia y la doctrina de la DGT han aclarado que la mera tenencia y gestión de participaciones puede constituir actividad económica si se realiza con medios materiales y humanos propios, y si la gestión es activa y demostrable.

Los elementos mínimos que la AEAT exige en una inspección son los siguientes:

1. Medios propios. La holding debe disponer, al menos, de un administrador con dedicación efectiva, contabilidad propia, cuenta bancaria operativa a su nombre y un domicilio social real, y en caso de que se realice una actividad económica de arrendamiento de inmuebles, la sociedad deberá contar con una persona contratada a jornada completa.

2. Actas y documentación contemporánea. Las decisiones de inversión, la política de reinversión del precio de venta, la supervisión de participadas y las instrucciones a los gestores de patrimonio deben quedar documentadas en actas de junta o consejo.

3. Flujos económicos propios. El precio de venta debe ingresar en la cuenta de la holding, los gastos deben pagarse desde esa cuenta y los dividendos que en su día se reciban de nuevas inversiones deben canalizarse a través de ella. No pueden incluirse como gastos de propios de la empresa, particulares de los socios, ni cualquier otro gasto no afecto a la actividad.

Opciones de reinversión desde la holding

Además de las actividades propias que pueda hacer la sociedad directamente, como arrendamiento de bienes inmuebles.

1. Reinversión en nuevas participaciones societarias

Es la opción más eficiente desde el punto de vista fiscal y la que mejor acredita la actividad económica de la holding. La holding adquiere participaciones en nuevas sociedades operativas — ya sea mediante la compra de empresas existentes o la participación en nuevos proyectos empresariales.

Si se cumplen los requisitos del artículo 21 LIS (participación ≥ 5%, tenencia ≥ 1 año, participada no patrimonial y sujeta a IS), los dividendos futuros y las plusvalías en la eventual venta de esas

participaciones quedarán exentos en sede de la holding. La actividad de gestión activa del porfolio de participaciones acredita que la holding no es patrimonial.

En el contexto de Capittal Transacciones, esta es precisamente la lógica que subyace a las estructuras de *buy-and-build*: la holding funciona como vehículo de adquisición y gestión de un grupo de empresas, con plena sustancia económica.

2. Préstamos a filiales o nuevas sociedades del grupo

La holding puede financiar mediante préstamo a tipo de mercado (art. 18 LIS, operaciones vinculadas) los proyectos empresariales del socio o de su grupo familiar. Los intereses recibidos son ingresos sujetos al IS al 25%, pero la actividad de financiación intragrupo — correctamente documentada y a precio de mercado — contribuye a acreditar que la holding tiene actividad económica real.

El horizonte temporal y la planificación sucesoria

Un aspecto frecuentemente ignorado en el análisis inmediato post-venta es que la holding puede ser un instrumento de planificación sucesoria de primer orden. Si el socio mantiene las participaciones de la holding hasta su fallecimiento, sus herederos recibirán esas participaciones con el valor de mercado a la fecha del devengo del Impuesto sobre Sucesiones, eliminando la plusvalía latente acumulada (el denominado *step-up* en la base).

Adicionalmente, si la holding cumple los requisitos del régimen de empresa familiar — actividad económica real, participación del socio superior al 5% o al 20% del grupo familiar, y ejercicio de funciones de dirección con retribución superior al 50% de sus rendimientos netos del trabajo y actividades económicas —, las participaciones pueden beneficiarse de la reducción del 95% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (art. 20.2.c) LISD) y de la bonificación en el Impuesto sobre el Patrimonio (art. 4.Ocho.Dos LIP). Esto convierte a la holding en un vehículo de transmisión intergeneracional del patrimonio empresarial con un coste fiscal muy reducido.

NORMATIVA Y FUENTES

Normativa

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (arts. 5.2, 15, 21, 76-89 LIS).

Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (art. 96.2 TRLIS).

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (arts. 46, 66.2 LIRPF).

Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, del Texto Refundido del ITP y AJD (art. 45.I.B.10 TRLITP).

Directiva 90/434/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990 (Directiva de fusiones).

Resoluciones del TEAC

Resolución de 22 de abril de 2024, RG 06448/2022.

Resolución de 22 de abril de 2024, RG 06452/2022.

Resolución de 27 de mayo de 2024, RG 06513/2022.

Resolución de 27 de mayo de 2024, RG 06550/2022.

Jurisprudencia

STS de 9 de marzo de 2017, recurso 897/2016 (ECLI:ES:TS:2017:957).

Auto del TS de 12 de marzo de 2025, recurso 6518/2023 (ECLI:ES:TS:2025:2692A).

SAN de 13 de abril de 2022 (ECLI:ES:AN:2022:2583).

Auto de la AN de 7 de marzo de 2023 (ECLI:ES:AN:2023:2463AA).

STSJCV de 20 de julio de 2022, recurso 557/2021 (ECLI:ES:TSJCV:2022:7653).

© 2026. Documento informativo. No constituye asesoramiento profesional.